



Standard Contractual Clauses

البنود التعاقدية المعيارية

Applicability: Standard Contractual Clauses (SCCs) are applicable to any third party (referred to as "supplier" or "service provider") that provides services or products to Gulf Bank. A third party is defined as any entity, individual, or group of entities or individuals that perform work on behalf of the organization but are not its employees. This includes, but is not limited to, consultants, contingent workers, clients, business partners, suppliers, contractors, subcontractors, vendors, sub-vendors, affiliates, and any other person or entity that accesses, processes, stores (hosts), or transmits the organization's information, or has access to its network or assets. Additionally, fourth parties (or "Nth parties") are included under this definition, referring to entities that, while not directly contracted by the organization, have a relationship with third parties and are connected to Gulf Bank through the supply chain.

قابلية التطبيق: تنطبق البنود التعاقدية القياسية على أي طرف ثالث (يشار إليه باسم "المورد" أو "مزود الخدمة") يقدم خدمات أو منتجات لبنك الخليج. ويعرّف الطرف الثالث على أنه "أي كيان أو فرد أو مجموعة من الكيانات أو الأفراد الذين يؤدون عملاً لصالح المؤسسة ولكنهم ليسوا موظفين لديها". ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الجهات الاستشارية العمال المؤقتين، الموكلين، شركاء الأعمال، الموردين، المقاولين، ومقاولي الباطن، والبائعين والبائعين من الباطن، الشركات التابعة، أو أي شخص أو كيان آخر بإمكانه الوصول إلى بيانات المؤسسة، أو معالجتها أو تخزينها (استضافتها)، أو نقلها، أو لديه إمكانية الوصول إلى شبكتها أو أصولها. كما يغطي هذا التعريف الأطراف الرابعة (أو "أي أطراف إضافية") في إشارة إلى الكيانات التي بالرغم من عدم تعاقدتها بشكل مباشر مع المؤسسة، إلا أنها لديها علاقة مع أطراف ثالثة وهي مرتبطة لبنك الخليج من خلال سلسلة التوريد.

Table of Contents

جدول المحتويات

1. Scope of services and service level requirements	1- نطاق الخدمات ومتطلبات مستوى الخدمة
2. Background Check	2- التحقق من السير المهنية للعاملين
3. Business Continuity and Crisis Management requirements	3- متطلبات استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات
4. Confidentiality and Data Protection	4- السرية وحماية البيانات
5. Third Party and Cyber Risk Assessment	5- تقييم مخاطر الطرف الثالث والمخاطر الإلكترونية
6. Dispute Resolution Mechanism (Arbitration LCIA-London).	6- آلية تسوية النزاعات (محكمة لندن للتحكيم الدولي – لندن)
7. Escalations	7- بند التصعيد
8. Force Majeure	8- القوة القاهرة
9. Hiring of Subcontractor	9- التعاقد مع مقاولي الباطن
10. Incident Management and Notification	10- إدارة الحوادث والإبلاغ عنها
11. Information Security	11- أمن المعلومات
12. Insurance Clause for Cyber-liability Insurance	12- بند التأمين على المسؤولية السيبرانية
13. Intellectual Property and Ownership	13- الملكية الفكرية والحقوق المرتبطة بها
14. Right to Audit	14- الحق في التدقيق
15. Termination Clause	15- بند الإنهاء

1- نطاق الخدمات ومتطلبات مستوى الخدمة

1- Scope of services and service level requirements

1-1 The Supplier/Service Provider ("third party") must ensure that the contract clearly defines the scope of services and explicitly outlines the service level requirements to ensure mutual understanding and accountability.

1-1 يتعين على المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") التأكد من تضمين العقد تحديداً واضحاً لنطاق الخدمات ومتطلبات مستوى الخدمة لضمان التفاهم المتبادل وعملية المساءلة.

2- Background Check

2- التحقق من السيرة المهنية للعاملين

2-1 The Supplier / Service Provider ("third party") agrees to conduct comprehensive background checks on all personnel, including direct-hire contractors, temporary staff, and other non-employee personnel, who will be involved in providing services to GULF BANK KSCP. This includes, but is not limited to, any implementation services described in Statements of Work or other contractual documents that necessitate access to GULF BANK KSCP's data, systems, or infrastructure. The background checks shall be performed in accordance with applicable laws and regulations and must be sufficiently thorough to ensure the suitability of the individuals in question. This includes verifying the following:

2-2 يوافق المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") على التحقق بشكل كامل من السيرة المهنية والسجلات الوظيفية لجميع الموظفين، بما في ذلك المقاولين المتعاقدين بالتعيين المباشر، والموظفين المؤقتين وغيرهم من العاملين غير المعيّنين بشكل مباشر لديه، الذين سيشاركون في تقديم الخدمات إلى بنك الخليج (ش.م.ك.ع). ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي خدمات موضحة في كشف العمل أو المستندات التعاقدية الأخرى والتي تتطلب الوصول إلى بيانات بنك الخليج (ش.م.ك.ع) أو أنظمتها أو بنيته التحتية. كما يتعين التحقق من السيرة المهنية والمهارات وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها شرط توشي الدقة بما يكفي للتأكد من ملائمتهم للعمل. ويتضمن ذلك التحقق مما يلي:

- 2-1-1 Criminal History:** Screening for any criminal convictions that may pose a risk to the security and integrity of GULF BANK KSCP's operations.
- 2-1-2 Employment History:** Confirming prior employment records to verify the qualifications and experience of the personnel.
- 2-1-3 Education Verification:** Validating academic credentials and professional certifications as required for the services to be provided.
- 2-1-4 Other Relevant Checks:** Any additional checks deemed necessary based on the nature of the services and the sensitivity of the data or systems accessed.

- 1-1-2 السجل الجنائي:** التحقق من أي إدانات جنائية قد تشكل خطراً على أمن وسلامة عمليات بنك الخليج ش.م.ك.ع.
- 2-1-2 السجل الوظيفي:** التأكد من سجلات التوظيف السابقة للتحقق من المؤهلات والخبرات.
- 3-1-2 تدقيق الشهادات:** التحقق من صحة المؤهلات الأكاديمية والشهادات المهنية حسبما هو مطلوب للخدمات التي سيتم توفيرها.
- 4-1-2 المراجعات الأخرى ذات الصلة:** أي مراجعات إضافية تعتبر ضرورية بناءً على طبيعة الخدمات وحساسية البيانات أو الأنظمة التي يتم الوصول إليها.

2-2 The Supplier / Service Provider ("third party") will not assign any employee to perform services for GULF BANK KSCP who has not authorized a background investigation.

2-2 لا يجوز للمورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") تعيين أي موظف لتقديم خدمات إلى بنك الخليج (ش.م.ك.ع) لم يوافق على منح تصريح بالتحقق من سجلاته.

3- متطلبات استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات

في إطار تعيينه للعمل مع بنك الخليج ش.م.ك.ع.

1-3 يجب على المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") الاحتفاظ بخطط استمرارية الأعمال لمعالجة أي تأخير أو قصور ناتج عن حالات القوة القاهرة أو أي حالات أخرى خارجة عن إرادته.

2-3 يجب على المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") اختبار ومراجعة وتحديث هذه الخطط بشكل دوري وفقاً لأفضل ممارسات القطاع. ويتعين توفير هذه الخطط ونتائج الاختبارات لبنك الخليج (ش.م.ك.ع) عند الطلب.

3- Business Continuity and Crisis Management requirements

Under the scope of the engagement, with Gulf Bank KSCP,

3-1 The Supplier / Service Provider ("third party") shall maintain business continuity plans to address any delays or failures resulting from force majeure events or any other events beyond its control.

3-2 The Supplier / Service Provider ("third party") shall periodically test, review, and update these plans in accordance with industry best practices. These plans and test results shall be made available to GULF BANK KSCP upon request.

4- السرية وحماية البيانات

1-4 تعتبر جميع المعلومات الخاصة ببنك الخليج (ش.م.ك.ع) بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات غير المتاحة للجمهور والمستمدة من أعمال بنك الخليج (ش.م.ك.ع) فيما يتعلق ببنك الخليج (ش.م.ك.ع) أو الشركات التابعة له أو ممثلي بنك الخليج أو غيرها من الكيانات، معلومات سرية خاصة ببنك الخليج. يوافق المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") على أن المحافظة على السرية التامة لجميع البيانات الشخصية / السرية التي يتلقاها / يطلع عليها المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث"). ولا يجوز للمورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") الكشف للغير عن مثل هذه المعلومات السرية دون موافقة صريحة خطية مسبقة من بنك الخليج (ش.م.ك.ع)، والتي يجوز وفقاً لتقدير بنك الخليج (ش.م.ك.ع) المطلق والحصري أن يقوم بحجبها عنهم.

2-4 تمتد التزامات السرية هذه إلى مقاولي الباطن ووكلاء وموظفي المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث"). يحق لبنك الخليج (ش.م.ك.ع) طلب تعويض أولي و / أو دائم عن الإخلال أو تهديد بإخلال أحكام هذا البند من قبل المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") ، بالإضافة إلى أي من وجميع الحقوق والتعويضات الأخرى لبنك الخليج (ش.م.ك.ع) بموجب هذه الاتفاقية أو وفقاً للقانون. يوافق المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") ويتعهد ويضمن التزامه الحالي والمستقبلي بجميع قوانين حماية البيانات وقوانين وقواعد الخصوصية المعمول بها.

4- Confidentiality and Data Protection

4-1 All information of GULF BANK KSCP, including, without limitation, non-public information derived from the businesses of GULF BANK KSCP, concerning **GULF BANK KSCP** or its affiliates or their Gulf Bank KSCPs or other entities, shall be deemed confidential information of GULF BANK KSCP. The **Supplier / Service Provider ("third party")** agrees that all personal/confidential data which the **Supplier / Service Provider ("third party")** receive/access shall be kept strictly confidential by it, and the **Supplier / Service Provider ("third party")** shall not divulge any such confidential information to others without the express prior written consent of **GULF BANK KSCP** which may be withheld in GULF BANK KSCP's sole and absolute discretion.

4-2 These confidentiality obligations shall extend to the subcontractors, agents, and employees of the **Supplier / Service Provider ("third party")**. **GULF BANK KSCP** shall have the right to seek preliminary and/or permanent injunctive relief for a breach or threatened breach by the **Supplier / Service Provider ("third party")** of the provisions of this clause, in addition to any and all other rights and remedies of the **GULF BANK KSCP** under this Agreement or pursuant to law. The **Supplier / Service Provider ("third party")** agrees, represents, and warrants that it is, and it will continue to be, in compliance with all applicable data protection laws and privacy laws and regulations.

4-3 Without prejudice to any other obligations set out in this Agreement, the **Supplier / Service Provider ("third party")** expressly acknowledges and agrees that all activities conducted by it and its Affiliates, subcontractors, representatives, personnel, and any individuals under its control (collectively, the "Vendor Personnel") in connection with this Agreement shall be subject to the information security, data protection, and cyber risk management policies and standards of Gulf Bank K.S.C.P. (the "Bank"), as may be amended from time to time (the "IS Policies"). Such IS Policies shall apply in full, without exception, to all systems, software, hardware, devices, platforms, data, and processes accessed, hosted, integrated, maintained, or otherwise used by the **Supplier / Service Provider ("third party")** in connection with this Agreement, regardless of whether such access occurs on the Bank's premises or remotely.

4-4 In relation to the Personal Information obtained from **GULF BANK KSCP** by the **Supplier / Service Provider ("third party")**, the **Supplier / Service Provider ("third party")** agrees:

- 4-4-1 not to disclose any Personal Information (as defined in this clause) to any third party or to any employee or agent who does not need to have access to such Personal Information to perform the **Supplier / Service Provider ("third party")** 's obligations under this Agreement,
- 4-4-2 not to use Personal Information for any other purpose other than to perform its obligations under this Agreement,
- 4-4-3 that it shall have in place adequate security measures to protect Personal Information against leakage, loss, or abuse,
- 4-4-4 The **Supplier / Service Provider ("third party")** shall, upon being requested by **GULF BANK KSCP**, promptly sign with the **GULF BANK KSCP**, and procure others (including the **Supplier / Service Provider ("third party")** 's employees, fourth parties and agents) to sign, a non-disclosure Agreement (NDA) with **GULF BANK KSCP** before performing information exchange. All Personal/Confidential Data delivered to **The Supplier / Service Provider ("third party")** shall be stored in the Kuwait or other districts approved by **GULF BANK KSCP** in writing and shall not be transferred to any other countries or jurisdictions without the prior written consent of **GULF BANK KSCP**.

3-4 دون الإخلال بأي التزامات أخرى مشمولة في هذه الاتفاقية، يقر المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") ويوافق صراحةً على أن جميع الأنشطة التي يقوم بها هو وشركاته التابعة ومقاوليه من الباطن وممثليه وموظفيه، وأي أفراد خاضعين لسيطرته (ويشار إليهم مجتمعين بعبارة "موظفي البائع") فيما يتعلق بهذه الاتفاقية ستكون خاضعة لسياسات ومعايير بنك الخليج ش.م.ك.ع. ("البنك") بخصوص أمن المعلومات وحماية البيانات وإدارة المخاطر السيبرانية حسبما يتم تعديلها من وقت لآخر ("سياسات أمن المعلومات"). وتطبق سياسات أمن المعلومات هذه بالكامل، دون استثناء، على جميع الأنظمة والبرمجيات والأجهزة والوسائط والمنصات والبيانات والعمليات التي يتم الوصول إليها، استضافتها، دمجها، الاحتفاظ بها، أو استخدامها بأي شكل من قبل المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") فيما يتعلق بهذه الاتفاقية وبصرف النظر عما إذا كان الوصول إليها يتم داخل مباني البنك أو عن بعد.

4-4 فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية التي حصل عليها المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") من بنك الخليج، يوافق المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") على:

- 1-4-4 عدم الكشف عن أي معلومات شخصية (كما هو محدد في هذا البند) لأي طرف ثالث أو لأي موظف أو وكيل لا يحتاج إلى الوصول إلى هذه المعلومات الشخصية للتمكن من أداء التزامات المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") بموجب هذه الاتفاقية.
- 2-4-4 عدم استخدام المعلومات الشخصية لأي غرض آخر بخلاف أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
- 3-4-4 وجود إجراءات أمنية كافية لحماية المعلومات الشخصية من التسرب أو الضياع أو إساءة الاستخدام.
- 4-4-4 يتعين على المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث")، بناءً على طلب بنك الخليج، التوقيع على الفور مع بنك الخليج (ش.م.ك.ع.)، والسعي ليقوم الآخرين (بما في ذلك موظفي المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") والأطراف الرابعة والوكلاء) بالتوقيع على اتفاقية السرية مع بنك الخليج (ش.م.ك.ع.) قبل تبادل المعلومات. كما يتعين تخزين جميع البيانات الشخصية / السرية التي يتم تسليمها إلى المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") في الكويت أو المناطق الأخرى المعتمدة من قبل بنك الخليج (ش.م.ك.ع.) كتابياً ولا يجوز نقلها إلى أي دول أو ولايات قضائية أخرى دون موافقة خطية مسبقة من بنك الخليج (ش.م.ك.ع.).

4-5 The **Supplier / Service Provider ("third party")** acknowledges and agrees that any transfer of the **GULF BANK KSCP's** data (confidential Information and/or Personal Information) across international borders, including but not limited to data hosting, processing, transmitting, or storage, must be communicated to the bank (with prior written notice) and needs to be explicitly approved by the Bank. Additionally, the **Supplier / Service Provider ("third party")** shall ensure that any cross-border data transfers comply with law of the land, Central Bank of Kuwait's requirements, applicable data protection laws and regulations, or any other relevant data protection legislation.

5- Third Party and Cyber Risk Assessment

GULF BANK KSCP or, at **GULF BANK KSCP**'s discretion, a designated third party acting on **GULF BANK KSCP**'s behalf, is authorized to conduct the following:

5-1 An initial third-party risk assessment (covering areas such as Cybersecurity, Resiliency, Privacy, Cloud etc.) before the commencement of services under this Agreement, with terms to be mutually agreed upon by **GULF BANK KSCP** and **The Supplier / Service Provider ("third party")**. *Third Party Risk Assessments are a regulatory requirement in the Kuwait (Article 6 of CBK's CSF).*

5-2 An annual or periodic third-party risk assessment (covering areas such as Cybersecurity, Resiliency, Privacy, etc.) after the commencement of services. *Periodic Third Party Risk Reviews are a regulatory requirement in the Kuwait (Article 6 of CBK's CSF).*

5-3 A termination review towards the conclusion of the service. Secure Termination Reviews are a regulatory requirement in the Kuwait (Article 6 of CBK's CSF).

5-4 Upon **GULF BANK KSCP**'s request, and not more than once per year, **The Supplier / Service Provider ("third party")** shall provide **GULF BANK KSCP** with an assurance and/or test report from an independent, accredited auditor. This report will address the confidentiality, integrity, availability, privacy, and

5-4 يقر المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") ويوافق على أن أي نقل لبيانات بنك الخليج (ش.م.ك.ع) (المعلومات السرية و / أو المعلومات الشخصية) عبر الحدود الدولية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر استضافة البيانات أو معالجتها أو نقلها أو تخزينها، يتطلب إبلاغ البنك به (بواسطة إخطار كتابي مسبق) كما يتطلب الحصول بشأنه على موافقة صريحة من البنك. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") التأكد من أن أي عملية لنقل البيانات عبر الحدود تتم بالالتزام مع قانون البلاد أو متطلبات بنك الكويت المركزي أو قوانين وقواعد حماية البيانات المعمول بها أو أي تشريعات أخرى مرتبطة بحماية البيانات.

5- تقييم مخاطر الطرف الثالث والمخاطر الإلكترونية

يكون بنك الخليج (ش.م.ك.ع) أو ، وفقاً لتقدير بنك الخليج ، الطرف الثالث المعين الذي يعمل نيابة عن بنك الخليج (ش.م.ك.ع)، مخولاً للقيام بما يلي:

1-5 إجراء تقييم أولي لمخاطر الطرف الثالث (يغطي مجالات مثل الأمن السيبراني والمرونة السيبرانية والخصوصية والأمن السحابي، وغيره) وذلك قبل البدء بالخدمات المذكورة في هذه الاتفاقية، مع الشروط التي يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل بين بنك الخليج (ش.م.ك.ع) والمورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث"). ويعد تقييم مخاطر الطرف الثالث من المتطلبات الرقابية في الكويت (وفق البند 6 من الإطار الاستراتيجي للأمن السيبراني الصادر عن بنك الكويت المركزي).

2-5 تقييم سنوي أو دوري لمخاطر الطرف الثالث (يغطي مجالات مثل الأمن السيبراني والمرونة السيبرانية والخصوصية والأمن السحابي، وغيره) وذلك بعد بدء الخدمات. ويعد التقييم الدوري لمخاطر الطرف الثالث من المتطلبات الرقابية في الكويت (وفق البند 6 من الإطار الاستراتيجي للأمن السيبراني الصادر عن بنك الكويت المركزي).

3-5 مراجعة بند الإنهاء مع اقتراب نهاية تقديم الخدمات. تعد مراجعات الإنهاء الأمن من المتطلبات الرقابية في الكويت (وفق البند 6 من الإطار الاستراتيجي للأمن السيبراني الصادر عن بنك الكويت المركزي).

4-5 بناء على طلب بنك الخليج (ش.م.ك.ع) وبما لا يتجاوز مرة واحدة في السنة، يجب على المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") تزويد بنك الخليج (ش.م.ك.ع) بتقرير تأكيد و / أو اختبار من مدقق مستقل معتمد على أن

security of the services provided to **GULF BANK KSCP** and shall include, but not be limited to, the latest PCI DSS (AOC or ROC) compliance report (if applicable), SOC 2 Type 2 report, ISO 27001:2022 certificate with SoA, and/or any equivalent audit reports concerning controls at a service organization, and any other internal reports related to security or risk assessment.

5-5 An additional third-party risk assessment (covering areas such as Cybersecurity, Resiliency, Privacy, etc.) at any time, shall be conducted by **Gulf Bank KSCP**, in case of :

- 5-5.1 Any significant change or material modification to the Services Environment,
- 5-5.2 Any alterations in **The Supplier / Service Provider ("third party")** 's data security governance, practices, or safeguard controls, policies, procedures, or a reduction in security posture as indicated by **GULF BANK KSCP** 's threat intelligence sources.

6- Dispute Resolution Mechanism (Arbitration LCIA-London)

6-1 In the event of any dispute or claim arising out of or relating to this Agreement, or the breach, termination, or validity thereof (hereinafter referred to as a "Dispute"), the parties shall first attempt to resolve the Dispute through good faith negotiations. If the Dispute cannot be resolved through negotiation, then the Dispute shall be referred to and finally resolved by arbitration under the London Court of International Arbitration (LCIA) rules, which rules are deemed to be incorporated by reference into this clause. The number of arbitrators shall be three. The seat, or legal place, of arbitration shall be London, United Kingdom. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English. The decision of the arbitrator(s) shall be final and binding upon the parties, and judgment upon the award rendered by the arbitrators may be entered in any court having jurisdiction thereof.

يغطي هذا التقرير سرية الخدمات المقدمة إلى بنك الخليج (ش.م.ك.ع) وسلامتها وتوافرها وخصوصيتها وأمنها، ويجب أن يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، أحدث تقرير للالتزام بمتطلبات بمعايير أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) والتي تشمل شهادة الامتثال (AOC) أو تقرير الامتثال (ROC) (إن وجد)، وتقرير SOC 2 من النوع 2، وشهادة إيزو (ISO 27001: 2022) مع بيان التطبيق (SOA)، و / أو أي ما يعادلها من تقارير تدقيق الضوابط في مؤسسة خدمات، وكذلك أي تقارير داخلية مرتبطة بالأمن أو تقييم المخاطر.

5-5 يتعين على بنك الخليج إجراء تقييم إضافي لمخاطر الطرف الثالث (يغطي مجالات مثل الأمن السيبراني والمرونة السيبرانية والخصوصية وغيره) وذلك في أي وقت، في الحالات التالية:

- 1-5-5 أي تغيير كبير أو تعديل جوهري في بيئة الخدمات،
- 2-5-5 أي تعديلات في حوكمة أمن البيانات الخاصة بالمورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") أو ممارساته أو ضوابط الحماية أو السياسات أو الإجراءات لديه، أو التراجع في المستوى الأمني والذي يتبين من خلال مصادر معلومات التهديدات الخاصة ببنك الخليج.

6- آلية تسوية النزاعات (محكمة لندن للتحكيم الدولي - لندن)

1-6 في حالة وجود أي نزاع أو مطالبة تنشأ عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها، أو في حالة خرقها أو إنهاؤها أو التشكيك بصحتها (يشار إلى هذه الحالات بعبارة "النزاع")، يتعين على الطرفين أولاً محاولة التفاوض بحسن نية لحل النزاع. وإذا تعذر حل النزاع من خلال التفاوض، يتم إحالة النزاع وحله بشكل نهائي من خلال التحكيم وفقاً لقواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي حيث تعتبر هذه القواعد جزءاً من هذا البند بالإشارة إليه مع الالتزام بتعيين ثلاثة محكمين، ويكون مقر التحكيم أو المكان القانوني له في لندن - المملكة المتحدة، كما يتعين أن تكون اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم هي اللغة الإنجليزية. يكون قرار المحكم/ المحكمين نهائياً وملزماً لأطرافه، كما يجوز تنفيذ الحكم الصادر عن المحكم/ المحكمين أمام أي محكمة ذات اختصاص قضائي.

7- بند التصعيد

7- Escalations

7-1 In the event of any issues or Disputes arising under this Agreement, each party shall appoint a designated representative for escalation purposes. Any disputes or issues that cannot be resolved at the operational level shall be escalated to the respective designated representatives. If the designated representatives are unable to resolve the dispute within [number of days] days, the matter shall be referred to arbitration as provided for in Section [6] of this Agreement.

1-7 في حال وجود أي مشاكل أو نزاعات ناشئة عن هذه الاتفاقية، يتعين على كل طرف تعيين ممثل خاص لأغراض التصعيد. ويتم تصعيد أي نزاعات أو قضايا لا يمكن حلها على المستوى التشغيلي إلى الممثلين المعنيين. إذا لم يتمكن الممثلون المعنيين من حل النزاع خلال [عدد الأيام] أيام، يتعين إحالة المسألة إلى التحكيم على النحو المنصوص عليه في البند [6] من هذه الاتفاقية.

8- القوة القاهرة

8- Force Majeure

8-1 Neither party shall be liable for any failure or delay in performance of its obligations under this Agreement if such failure or delay is caused by Force Majeure. 'Force Majeure' shall mean any event or circumstance beyond the reasonable control of the affected party, including but not limited to acts of God, war, terrorism, civil unrest, strikes, labor disputes, governmental regulations or restrictions, natural disasters, or any other similar events. The affected party shall promptly notify the other party of the occurrence of a Force Majeure event and shall use commercially reasonable efforts to mitigate the effects of such event.

1-8 لن يكون أي من الطرفين مسؤولاً عن أي قصور أو تأخير في أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية إذا كان هذا القصور أو التأخير ناتجاً عن القوة القاهرة. "القوة القاهرة" تعني أي حدث أو ظرف خارج عن السيطرة المعقولة للطرف المتضرر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر القضاء والقدر، الحروب، أعمال إرهابية، الاضطرابات المدنية، الإضرابات أو النزاعات العمالية، القوانين أو القيود الحكومية، الكوارث الطبيعية، أو أي أحداث أخرى مماثلة. ويجب على الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر على الفور بوقوع حدث قوة القاهرة، كما يجب أن يبذل جهوداً معقولة من الناحية العملية للتخفيف من آثار هذا الحدث.

9- التعاقد مع مقاولي الباطن

9- Hiring of Subcontractor

9-1 Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, the **Supplier / Service Provider ("third party")** shall always be solely responsible for providing the Services and for performance of all its obligations under this Agreement. Additionally, the **Supplier / Service Provider ("third party")** will be solely responsible for all acts and omissions of its subcontractors who have been engaged by The **Supplier / Service Provider ("third party")** to perform any Services under this Agreement. The **Supplier / Service Provider ("third party")** further agrees the **Supplier / Service Provider ("third party")** shall not subcontract without the prior written consent of GULF BANK KSCP.

9-1 بصرف النظر عن أي حكم أو شرط في هذه الاتفاقية يخالف ما سيتم ذكره، يكون المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") دائماً هو المسؤول الوحيد عن تقديم الخدمات وعن أداء جميع التزاماته بموجب هذه الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، يكون المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") مسؤولاً وحده عن جميع تصرفات وإغفالات مقاولي الباطن الذين تم التعاقد معهم من قبل المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") لأداء أي خدمات بموجب هذه الاتفاقية. و يوافق المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") أيضاً على عدم التعاقد مع أي طرف دون موافقة خطية مسبقة من بنك الخليج (ش.م.ك.ع).

10- إدارة الحوادث والإخطار بها

10- Incident Management and Notification

10-1 The **Supplier / Service Provider ("third party")** agrees to notify GULF BANK KSCP within two (2) business days in writing of any discovery by **The Supplier / Service Provider ("third party")** of any breach or suspected breach of the provisions of this Agreement or any loss or unauthorized use, disclosure, acquisition of or access to any GULF BANK KSCP information and/or GULF BANK KSCP's business systems of which **The Supplier / Service Provider ("third party")** becomes aware (any such breach or suspected breach being referred to herein as a "Data Breach").

10-2 Such notice shall summarize in reasonable detail the effect on GULF BANK KSCP, if known, of the Data Breach and the corrective action taken (with Root cause analysis, as applicable) or to be taken by **The Supplier / Service Provider ("third party")**. **The Supplier / Service Provider ("third party")** shall promptly take all appropriate or legally required corrective actions and shall cooperate fully with GULF BANK KSCP in all reasonable and lawful efforts to prevent, mitigate or rectify such Data Breach.

10-3 **The Supplier / Service Provider ("third party")** will defend, indemnify and hold GULF BANK, its Affiliates, and their respective officers, directors, employees and agents, harmless from and against any and all claims, suits, causes of action, liability, loss, costs and damages, including reasonable attorney fees, arising out of or relating to any third party claim arising from breach by **The Supplier / Service Provider ("third party")** of its obligations contained in this Section, except to the extent resulting from the acts or omissions of GULF BANK KSCP.

10-4 **The Supplier / Service Provider ("third party")** shall ensure that a process is established for dealing with incidents that require forensic investigation. This process must include the ability to analyze and preserve evidence in a forensically sound manner to support criminal proceedings if required.

1-10 يوافق المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") على إخطار بنك الخليج (ش.م.ك.ع) كتابياً خلال يومي (2) عمل بأي اكتشاف من قبل المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") بأي إخلال أو شبهة إخلال بأحكام هذه الاتفاقية أو أي فقدان أو استخدام غير مصرح به، كشف عن، الاستحواذ على، أو الوصول إلى أي معلومات و / أو أنظمة آلية خاصة ببنك الخليج (ش.م.ك.ع) يصبح المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") على علم بها (ويشار إلى إخلال أو شبهة إخلال في هذه الوثيقة بعبارة "خرق البيانات").

2-10 ويتعين أن يتضمن الإخطار المذكور تلخيصاً مفصلاً بشكل معقول لتأثير خرق البيانات على بنك الخليج (ش.م.ك.ع)، إذا كان هذا التأثير معروفاً، إضافةً إلى الإجراءات التصحيحية الذي تم اتخاذه أو الذي سيتم اتخاذه من قبل المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") (مع تحليل السبب الجذري لذلك حسب الضرورة). ويجب على المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") اتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية المناسبة أو المطلوبة قانوناً على الفور والتعاون الكامل مع بنك الخليج (ش.م.ك.ع) في جميع الجهود المعقولة والمشروعة لمنع أو تخفيف أو تصحيح تأثير خرق البيانات.

3-10 يقوم المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") بالدفاع عن بنك الخليج والشركات التابعة له ومسؤوليهم ومدراءهم وموظفيهم ووكلائهم، وتعويضهم، ودفع الضرر عنهم أمام كافة المطالبات، الدعاوى، وأسباب الدعوى، المسؤولية، الخسارة، التكاليف، والأضرار، بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة، الناشئة عن أو المتعلقة بأي مطالبة طرف ثالث تنشأ نتيجةً لإخلال المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") بالتزاماته الواردة في هذا الجزء، باستثناء ما يكون ناتجاً عن تصرفات أو إغفالات بنك الخليج.

4-10 يجب على المورد / مقدم الخدمة ("الطرف الثالث") التأكد من وضع إجراءات عمل خاصة بالتعامل مع الحوادث التي تتطلب تحقيقاً جنائياً، على أن تتضمن هذه الإجراءات القدرة على تحليل الأدلة وحفظها بطريقة سليمة من الناحية الجنائية لدعم الإجراءات الجنائية إذا احتاج الأمر.

11- Information Security

11- أمن المعلومات

11-1 Supplier / Service Provider (“third party”) represents and warrants that its collection, access, use, storage, disposal, and disclosure of GULF BANK KSCP Information will comply with all applicable Kuwait Data Protection/Cyber security related regulations/laws. **The Supplier / Service Provider (“third party”)** shall also ensure that they are presently in compliance with all applicable laws or statutes and all applicable judgments, orders, rules and regulations of any court or arbitrator or governmental or regulatory authority, internal policies and contractual obligations relating to the protection of IT Systems and Data from a security breach or unauthorized use, access, misappropriation, modification or other compromise, except as would not, in the case of this clause, individually or in the aggregate, have a Material Adverse Effect on GULF BANK KSCP.

11-2 The Supplier / Service Provider (“third party”) shall maintain physical, technical, and administrative safeguards (including but not limited to regulatory requirements, and in any event no less than industry standards in the cloud computing/online services / financial services industry) to protect the GULF BANK KSCP’s data against unauthorized access, use, or disclosure while it is accessible to or held by **The Supplier / Service Provider (“third party”)** (“Data Safeguards”) and not disclose the GULF BANK KSCP’s data to any third party, except to its employees, consultants or contractors who need to have access to such information and solely for purposes of providing Professional Services to GULF BANK KSCP, provided that such recipients are bound by confidentiality provisions no less restrictive than those set out in this Agreement OR to the extent required by a judicial order or other legal obligation, provided that, to the fullest extent permitted by law.

11-3 If, in the course of its engagement by GULF BANK KSCP, **The Supplier / Service Provider (“third party”)** has access to or will collect, access, use, store, process, dispose of or disclose credit, debit or other payment cardholder information, **The Supplier / Service Provider (“third party”)** shall at all times remain in compliance with the Payment Card Industry Data Security Standard (“PCI DSS”) requirements,

11-1 يقر المورد / مزود الخدمة (“الطرف الثالث”) ويضمن أن جمعه للمعلومات الخاصة ببنك الخليج (ش.م.ك.ع) والوصول إليها، استخدامها، تخزينها، التخلص منها، والإفصاح عنها سوف يتم بالالتزام مع جميع القواعد/القوانين المتعلقة بحماية البيانات/الأمن السيبراني المعمول بها في الكويت. كما يتعين على المورد / مزود الخدمة (“الطرف الثالث”) أيضاً التأكد من التزامه الحالي بجميع القواعد أو القوانين المعمول بها، وبجميع الأحكام والأوامر والقواعد واللوائح المعمول بها لأي محكمة أو محكم أو سلطة حكومية أو رقابية، وكذلك السياسات الداخلية والالتزامات التعاقدية المتعلقة بحماية أنظمة تكنولوجيا المعلومات والبيانات من أية خروقات أمنية، استخدام غير مصرح به، إمكانية الوصول، استحواذ غير مشروع، تعديل، أو أي انتهاك آخر، باستثناء ما ليس له، بالنسبة لهذا البند، وسواء بشكل فردي أو بالمجموع. تأثير مادي سلبي على بنك الخليج (ش.م.ك.ع).

11-2 يلتزم المورد / مزود الخدمة (“الطرف الثالث”) بالمحافظة على ضوابط حماية مادية وفنية وإدارية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضوابط التي تنص عليها المتطلبات الرقابية، والتي لا تقل بأي حال من الأحوال عن معايير صناعة الحوسبة السحابية / الخدمات عبر الإنترنت / الخدمات المالية) لحماية بيانات بنك الخليج من أي وصول، استخدام، أو كشف غير مصرح به طوال فترة الوصول إليها أو الاحتفاظ بها من قبل المورد / مزود الخدمة (“الطرف الثالث”) (ويشار إليها بعبارة “ضوابط حماية البيانات”) مع التزامه بعدم الكشف عن بيانات بنك الخليج (ش.م.ك.ع) لأي طرف ثالث باستثناء موظفيه أو مستشاريه أو مقاوليه الذين هم بحاجة للوصول إلى هذه المعلومات فقط لأغراض تقديم الخدمات المهنية لبنك الخليج (ش.م.ك.ع). وشريطة أن يكونوا ملتزمين بأحكام السرية التي لا تقل قيوداً عن تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أو بالقدر الذي يكون مطلوباً بموجب أمر قضائي أو التزام قانوني آخر شريطة أن يتم ذلك بأقصى ما يسمح به القانون.

11-3 إذا كان لدى المورد / مزود الخدمة (“الطرف الثالث”), بحكم تعيينه من قبل بنك الخليج (ش.م.ك.ع) إمكانية الوصول إلى بيانات حامل بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب آلي أو غيرها من بطاقات الدفع، أو سيقوم بتجميع، الوصول إلى، استخدام، تخزين، معالجة، التخلص من، أو الكشف عن تلك البيانات، فيجب على المورد/ مزود الخدمة (“الطرف الثالث”) أن يظل في

including remaining aware at all times of changes to the PCI DSS and promptly implementing all procedures and practices as may be necessary to remain in compliance with the PCI DSS, in each case, at **The Supplier / Service Provider ("third party")**'s sole cost and expense.

جميع الأوقات ملتزماً بمتطلبات معايير أمن البيانات في صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS)، بما في ذلك الإطلاع المستمر وفي جميع الأوقات على التغييرات التي تطرأ على تلك المعايير والتطبيق الفوري لجميع الإجراءات والممارسات التي قد تكون ضرورية للمحافظة على التزامه بتلك المعايير وذلك على حساب ونفقة المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") الخاصة وحده.

11-4 The Supplier / Service Provider ("third party") must inform GULF BANK KSCP in a timely manner regarding changes in its environment that may impact the Banks's business.

11-4 يجب على المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") إبلاغ بنك الخليج (ش.م.ك.ع) في الوقت المناسب بالتغييرات في الظروف المحيطة به والتي قد تؤثر على أعمال البنك.

11-5 The Supplier / Service Provider ("third party") must adhere to the bank's security practices, and to communicate any situations where this adherence is not achievable, helping to prevent security gaps or conflicts that could impair security performance.

11-5 يجب على المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") الالتزام بالممارسات الأمنية للبنك، والإبلاغ عن أي حالات قد لا يتمكن فيها من تحقيق هذا الالتزام وذلك للمساعدة على منع أية ثغرات أمنية أو نزاعات يمكن أن تضعف الأداء الأمني.

11-6 The Supplier / Service Provider ("third party") further agrees that it will monitor and test/evaluate its Data Safeguards from time to time, and further agrees to adjust its Data Safeguards from time to time in light of relevant circumstances or the results of any relevant testing or monitoring.

11-6 6-11 يوافق المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") أيضاً على مراقبة واختبار/ تقييم ضوابط حماية البيانات الخاصة به من وقت لآخر، ويوافق أيضاً على تعديل هذه الضوابط من وقت لآخر في ضوء ظروف أو نتائج أي اختبار أو مراقبة ذات صلة.

11-7 The Supplier / Service Provider ("third party") further agrees that the obligations set forth in the Gulf Bank's IS Policies shall take precedence over any conflicting provision in this Agreement, including but not limited to any clause that seeks to exclude or limit liability, disclaim warranties, or restrict obligations arising from policy breaches. No limitation of liability, indemnity exclusion, waiver, or cap on damages contained elsewhere in this Agreement shall apply to any breach of the Gulf Bank's IS Policies or any failure by **the Supplier / Service Provider ("third party")** Personnel to adhere to the same.

11-7 7-11 يوافق المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") أيضاً على أن الالتزامات المنصوص عليها في سياسات أمن المعلومات الخاصة ببنك الخليج لها أسبقية التنفيذ على أي حكم في هذه الاتفاقية يتعارض معها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي حكم يسعى إلى استبعاد المسؤولية أو تحديدها، أو التنصل من الضمانات، أو تقييد الالتزامات الناشئة عن انتهاك السياسات. وعليه، لن ينطبق أي تحديد للمسؤولية أو استبعاد التعويض أو تنصل عن الضمانات أو حد أقصى للأضرار قد يكون ورد في أي مكان آخر من هذه الاتفاقية على أي انتهاك لسياسات أنظمة أمن المعلومات الخاصة ببنك الخليج أو أي إخفاق من قبل موظفي المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") في الالتزام بها.

12- بند التأمين على المسؤولية السيبرانية

12- Insurance Clause for Cyber-liability Insurance

12-1 The Supplier / Service Provider ("third party") agrees to purchase and maintain, throughout the term of this Agreement, a technology/professional liability insurance policy. This policy must include coverage for network security/data protection liability insurance (commonly referred to as "cyber liability") and must cover liabilities for financial loss arising from acts, errors, or omissions in rendering technology/professional services or in connection with the specific services described in this Agreement. Coverage shall include, but not be limited to, the following:

12-1-1 موافق المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") على شراء بوليصة تأمين ضد المسؤولية التكنولوجية / المهنية والإبقاء عليها طوال مدة هذه الاتفاقية، على أن تتضمن هذه البوليصة تغطية تأمين المسؤولية عن أمن الشبكة/حماية البيانات (ويشار إليها في العادة بعبارة "المسؤولية السيبرانية") ويجب أن تغطي الالتزامات عن الخسائر المالية الناشئة عن الأفعال أو الأخطاء أو الإغفالات في تقديم الخدمات التكنولوجية/المهنية أو فيما يتعلق بالخدمات المحددة الموضحة في هذه الاتفاقية. وتشمل التغطية، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

12-1-1- Violation or infringement of any right of privacy, including breaches of security and violations of privacy/security laws, rules, or regulations, whether currently enacted or subsequently amended, on a global scale.

12-1-1 انتهاك أو الإخلال بأي حق من حقوق الخصوصية، بما في ذلك خرق الأمن ومخالفة قوانين أو قواعد أو تعليمات الخصوصية / الأمن، سواء تم سنّها حالياً أو تعديلها لاحقاً، وذلك على النطاق العالمي.

12-1-2 Data theft, damage, unauthorized disclosure, destruction, or corruption, including, without limitation:

12-1-2 سرقة، إتلاف، كشف غير مصرح به، تدمير أو إفساد البيانات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

- Unauthorized access or use;
- Identity theft;
- Theft of personally identifiable information or confidential corporate information, in any form;
- Transmission of a computer virus or other type of malicious code;
- Participation in a denial-of-service attack on third-party computer systems;
- Loss of service or denial of service;
- No exclusions for cyber terrorism.

- الوصول أو الاستخدام غير المصرح به
- سرقة الهوية
- سرقة معلومات التعريف الشخصية أو المعلومات السرية للمؤسسة، بأي شكل من الأشكال
- نقل فيروس كمبيوتر أو أي نوع آخر من البرمجيات الضارة
- المشاركة في هجوم حجب الخدمة الموزع (DDoS) على أنظمة الكمبيوتر التابعة لأطراف ثالثة
- فقدان أو رفض الخدمة
- لا توجد استثناءات للإرهاب السيبراني.

The policy must have a minimum limit of \$5,000,000 for each claim and in the aggregate.

شريطة أن يكون الحد الأدنى للتغطية لبوليصة التأمين 5,000,000 دولار أمريكي لكل مطالبة وللمجموع.

12-1-3 Such coverage must include, without limitation:

12-1-3 يجب أن تشمل هذه التغطية، على سبيل المثال لا الحصر، التالي:

- Technology/professional liability, including breach of contract;
- Privacy and security liability;
- Defense and payment of privacy regulatory fines and penalties;
- Coverage for breach response costs, including notification costs, forensic investigations, credit protection services, call center services, identity

- المسؤولية التكنولوجية / المهنية، بما في ذلك مسؤولية الإخلال بالعقد
- الخصوصية والمسؤولية الأمنية
- الدفاع عن المطالبات، وسداد الغرامات والجزاءات الرقابية المرتبطة بانتهاكات الخصوصية.

theft protection services, and crisis management/public relations services.

- تغطية تكاليف الاستجابة للخروقات بما في ذلك تكاليف الإبلاغ والفحص الجنائي وخدمات حماية الائتمان، وخدمات مركز خدمة العملاء، وخدمات الحماية من سرقة الهوية، وخدمات إدارة الأزمات / العلاقات العامة.

12-1-4 The insurance must explicitly cover all the foregoing risks, irrespective of whether they are caused by an employee of the Third Party, or an independent contractor engaged by the Third Party to perform services under this Agreement. The policy must provide worldwide coverage for wrongful acts, claims, and lawsuits.

4-1-12 يتعين أن تشمل التغطية التأمينية بشكل صريح جميع المخاطر المذكورة أعلاه، بصرف النظر عما إذا تسبب بها أحد موظفي الطرف الثالث، أو مقاول مستقل تم تعيينه من قبل الطرف الثالث لأداء الخدمات بموجب هذه الاتفاقية. يجب أن توفر البوليصة تغطية دولية لأية تصرفات خاطئة ومطالبات ودعاوى.

12-1-5 The insurance must include affirmative contractual liability coverage for the data breach indemnity obligations under this Agreement, covering all damages, defense costs, privacy regulatory civil fines and penalties, and reasonable and necessary data breach notification costs, forensic investigations, credit protection services, public relations/crisis management, and other data breach mitigation services resulting from a breach of confidentiality or security by or on behalf of the Third Party.

5-1-12 يجب أن تغطي بوليصة التأمين بوضوح المسؤولية التعاقدية عن الالتزام بالتعويض ضد خرق البيانات بموجب هذه الاتفاقية، والتي تغطي جميع الأضرار، وتكاليف الدفاع، والغرامات والجزاءات المدنية الرقابية لانتهاك الخصوصية، وتكاليف الإبلاغ المعقولة والضرورية عن خرق البيانات والفحص الجنائي وخدمات حماية الائتمان، والعلاقات العامة/إدارة الأزمات، وغيرها من خدمات التخفيف من تأثير خرق البيانات الناتجة عن انتهاك السرية أو الأمن من قبل الطرف الثالث أو نيابة عنه.

12-2 In the event the **Supplier / Service Provider ("third party")** seeks to apply any form of liability cap or limitation in respect of security incidents, data breaches, or cyber-related disruptions, the **Supplier / Service Provider ("third party")** shall, as a condition precedent to such limitation, procure and maintain for the duration of the Agreement and for a minimum of twelve (12) months thereafter, a cyber liability insurance policy issued by a reputable and licensed insurer with a defined minimum limit as mentioned in 12.1.2 above, and naming Gulf Bank K.S.C.P. as an additional insured.

2-12 في حال سعي المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") إلى تطبيق أي شكل من الحد الأقصى للمسؤولية على الحوادث الأمنية أو خروقات البيانات أو انقطاع الخدمات المرتبط بالأمن السيبراني أو تقييدها، يجب على المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث")، كشرط أساسي سابق لهذا التقييد، شراء بوليصة تأمين المسؤولية السيبرانية، والإبقاء عليها طوال فترة الاتفاقية ولمدة لا تقل عن اثني عشر (12) شهراً بعد ذلك، على أن تكون البوليصة صادرة عن شركة تأمين مرخصة ومعروفة، مع حد أدنى محدد للتغطية كما هو مذكور في البند 12-1-2 أعلاه، وتحديد بنك الخليج (ش.م.ك.ع.) كمؤمن عليه إضافي.

13- الملكية الفكرية والحقوق المرتبطة بها

13- Intellectual Property and Ownership

13-1- Any intellectual property developed, created, or provided by **The Supplier / Service Provider ("third party")** in connection with the performance of this Agreement shall be owned by **The Supplier / Service Provider ("third party")**, unless otherwise agreed upon in writing by the parties. GULF BANK KSCP shall have a non-exclusive, perpetual, irrevocable, worldwide license to use any such intellectual property solely for the purposes of this Agreement.

1-13 تعتبر أي ملكية فكرية تم تطويرها أو إنشائها أو تقديمها من قبل المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية ملكاً للمورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابياً. ويحصل بنك الخليج على ترخيص دولي دائم غير حصري وغير قابل للإلغاء لاستخدام هذه الملكية الفكرية فقط لأغراض هذه الاتفاقية.

14- الحق في التدقيق

14- Right to Audit

14-1 Access and Cooperation : The Supplier / Service Provider ("third party") shall provide Gulf Bank KSCP with access to The Supplier / Service Provider ("third party")'s premises and systems, during normal business hours and upon reasonable notice, as is necessary for monitoring, auditing, inspecting, and reviewing The Supplier / Service Provider ("third party")'s performance of its obligations under this Services Agreement. The Supplier / Service Provider ("third party") acknowledges the importance of this review and commits to material cooperation throughout the process, ensuring that all requested information and assistance are provided promptly.

1-14 صلاحيات الوصول والتعاون: يلتزم المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") بمنح بنك الخليج ش.م.ك.ع صلاحيات الوصول إلى مباني وأنظمة المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") خلال ساعات العمل الاعتيادية وبموجب إخطار معقول حسبما يكون ضرورياً لمراقبة، تدقيق، فحص، ومراجعة أداء المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية. ويقر المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") بأهمية هذه المراجعة ويلتزم بالتعاون المادي طوال العملية لضمان توفير جميع المعلومات والمساعدة المطلوبة على الفور.

14-2 Security Audits : Gulf Bank KSCP shall have the right, upon providing two (2) Business Days' notice (except in the case of an emergency), to request information from The Supplier / Service Provider ("third party") or to conduct an audit or inspection of The Supplier / Service Provider ("third party")'s security arrangements relating to the Services. Such audits or inspections shall, where reasonably practicable, occur during The Supplier / Service Provider ("third party")'s normal business hours, unless otherwise agreed upon by both parties.

2-14 عمليات التدقيق الأمني: يحق لبنك الخليج ش.م.ك.ع، عند تقديم إشعار قبل يومي عمل (2) (باستثناء حالة الطوارئ)، طلب معلومات من المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") أو إجراء تدقيق أو تفتيش على الترتيبات الأمنية الخاصة بالمورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") المتعلقة بالخدمات. يجب إجراء عمليات التدقيق أو الفحص هذه، حيثما كان ذلك ممكناً عملياً، خلال ساعات العمل العادية للمورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث")، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

15- بند الإنهاء

15- Termination Clause

15-1 Gulf Bank KSCP shall require **the Supplier / Service Provider ("third party")** to securely return or destroy data in its possession at any time promptly upon Gulf Bank KSCP's request **The Supplier / Service Provider ("third party")** must also ensure that any authorized persons/ sub-contractors possessing Gulf Bank's information shall also comply with this clause.

15-1 يلتزم المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") بإعادة البيانات التي بحوزته أو إتلافها بشكل آمن في أي وقت على الفور بناء على طلب بنك الخليج (ش.م.ك.ع). ويتعين على المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") أيضاً التأكد من الالتزام بهذا البند من قبل أي أشخاص/ مقاولي الباطن مصرح لهم بحوزون على بيانات بنك الخليج.

15-2 Gulf Bank KSCP's data shall be purged from the **Supplier / Service Provider ("third party")** 's storage devices/cloud services storage including backups within one (1) month of the date of termination/expiry. **The Supplier / Service Provider ("third party")** shall ensure that all Gulf Bank information, which is no longer required, is destroyed to a level where it can be assured that it is no longer recoverable. Data destruction standards such as recognized by CESG, ISO 27001, 27018:2014, NIST Guidelines for Media Sanitization – NIST 800-88 or its equivalent applicable to **The Supplier / Service Provider ("third party")** should be applied where appropriate, dependent on the classification of the Gulf Bank's data. For storage that cannot be wiped out the **Supplier / Service Provider ("third party")** shall establish a destruction process to destroy and renders the recovery of information impossible. The Supplier / Service Provider ("third party") is required to provide a Certification of Destruction (CoD) or an equivalent document, confirming the secure destruction of the information.

15-2 يتعين حذف بيانات بنك الخليج (ش.م.ك.ع) من أجهزة التخزين / الخدمات السحابية الخاصة بالمورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") بما في ذلك النسخ الاحتياطية وذلك خلال شهر واحد (1) من تاريخ الإنهاء / انتهاء مدة العقد. ويتعين على المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") التأكد من إتلاف جميع بيانات بنك الخليج، التي لم تعد مطلوبة، إلى الحد الذي يمكن تأكيد عدم القدرة على استرجاعها. ويجب تطبيق معايير إتلاف البيانات المعترف بها من قبل مجموعة أمن الاتصالات والإلكترونيات (CESG) ووفق معايير إيزو (ISO 27001 & 27018: 2014) وإرشادات تقييم الوسائط الصادرة عن المعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST 800-88) - أو ما يعادلها، والمطبقة على المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") عند الحاجة ، اعتماداً على تصنيف بيانات بنك الخليج. وبالنسبة للبيانات المخزنة التي لا يمكن حذفها ، يجب على المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") وضع إجراءات خاصة لإتلافها وجعل إمكانية استعادتها مستحيلة. ويتعين على المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") تقديم شهادة الإتلاف (CoD) أو ما يعادلها للتأكيد بأن البيانات قد تم إتلافها بشكل آمن.

15-3 All **The Supplier / Service Provider ("third party")**'s personnel access to the Gulf Bank KSCP's data shall be disabled immediately at contract termination or expiry except as is required to achieve secure deletion of the data in accordance with this Schedule.

15-3 يتم تعطيل صلاحيات جميع موظفي المورد / مزود الخدمة ("الطرف الثالث") للوصول إلى بيانات بنك الخليج (ش.م.ك.ع) على الفور عند إنهاء العقد أو انتهاء مدته باستثناء ما هو مطلوب لإجراء عملية الحذف الآمن للبيانات وفقاً لهذه الاتفاقية.